

HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ  
KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  
NĂM 2012

ĐỀ THI VIẾT NĂM 2012 (ĐỀ SỐ 02) 30/10/2012  
MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO

(Thời gian làm bài 180 phút)

**Câu 1:(2 điểm)**

Anh/chị hãy trình bày quy định của pháp luật hiện hành:

- 1.Về điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?
2. Trong các điều kiện này thì điều kiện nào là quan trọng nhất? Tại sao?
3. Trường hợp người mua nước ngoài không cần đến hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp không thể giao được hóa đơn cho nước ngoài thì xử lý như thế nào?

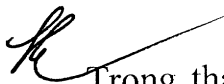
**Câu 2:** Anh/Chị hãy liệt kê:

- 1.Những khoản tiền nào mà doanh nghiệp chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không được tính vào chi phí hợp lý được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? (TNDN) nhưng vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?
2. Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào cho cá nhân mà doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

**Câu 3: (2 điểm)**

Nhà máy rượu Hà Nội trong tháng 9/2012 có tình hình sau:

- Nhập khẩu 7.500 lít rượu vang loại 11,5 độ về để đóng chai bán. Giá nhập khẩu đã quy đổi là 120.000 đồng/lít. Chi phí vận chuyển từ cảng nhập về kho của nhà máy đã trả cho đơn vị vận tải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp với giá thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng là 100.000.000 đồng. Nhà máy đã dùng toàn bộ số rượu nhập khẩu trên để đóng được 10.000 chai rượu. Trong tháng, nhà máy đã xuất bán được 4.500 chai với giá bán chưa thuế GTGT là 205.000 đồng/chai.
- Sản xuất và bán cho doanh nghiệp trong khu chế xuất 1.200 chai rượu vodka với giá bán chưa có thuế GTGT là 150.000 đồng/chai.
- Xuất giao 6.000 chai rượu vodka do nhà máy sản xuất ra cho các đại lý bán đúng giá trên địa bàn Hà Nội với giá bán chưa có thuế GTGT là 261.000 đồng/chai.

 Trong tháng đại lý tiêu thụ được 3.000 chai với giá bán chưa có thuế GTGT là 261.000 đồng/chai.

**Yêu cầu:**

Hãy chỉ rõ cách xác định và tính số thuế TTĐB, thuế GTGT mà nhà máy rượu Hà Nội phải kê khai và nộp trong tháng liên quan đến các nghiệp vụ trên. Biết rằng:

- Thuế suất thuế nhập khẩu rượu vang là: 80%;
- Thuế suất thuế TTĐB của rượu vang là 25%; Thuế suất thuế TTĐB của rượu vodka là 45%;
- Thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm trên đều là 10%;
- Tổng số thuế GTGT đầu vào khác tập hợp trên hóa đơn GTGT khác mua vào trong tháng là 55 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng là thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn mua vào trong tháng 3/2012. Hàng hóa mua vào, bán ra đều có đủ hóa đơn GTGT hợp pháp và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà máy đã nộp đủ thuế ở khâu nhập khẩu. Hàng xuất khẩu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nhà máy đã sử dụng hóa đơn GTGT khi xuất hàng cho các đại lý.
- Nhà máy không thuộc diện được miễn giảm, giãn thuế GTGT trong kỳ tính thuế.

**Câu 4: (2 điểm)**

**Thông tin:** Ông Đặng Thanh Sơn là một chuyên gia công tác tại Viện Khoa học Kinh tế đồng bằng Sông Hồng. Năm 2011 ông có tình hình về thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

1. Thu nhập tại cơ quan được tổng hợp từ Bảng tổng hợp thanh toán lương, phụ cấp và đề tài nghiên cứu nhận được do Viện thực trả vào tài khoản cá nhân là 255 triệu đồng.
2. Tiền viết sách nhận được trong năm 108 triệu đồng sau khi đã bị khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 10%.
3. Tiền bán cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá 4 tỷ đồng (không hạch toán được lỗ/lãi, đang được khấu trừ thuế 0,1% doanh thu).
4. Tiền cho thuê nhà nhận được 150 triệu đồng/năm theo Hợp đồng. Ông Sơn đã khai tạm nộp 6 triệu đồng tại KBNN theo hướng dẫn của chi cục thuế quận Ba Đình, nơi có nhà cho thuê.
5. Cuối năm ông Sơn được cơ quan Viện nghiên cứu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, số tiền thuế đã thực khấu trừ là 9 triệu đồng. Chứng từ khấu trừ thuế đối với tiền viết sách ông cũng đã được cấp và tổng hợp đầy đủ.

**Yêu cầu:** Tính thuế TNCN mà chuyên gia Thanh Sơn phải nộp cần thể hiện trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo các bước:

- Xác định thu nhập chịu thuế

- Xác định giảm trừ gia cảnh
- Xác định số thuế phải nộp
- Xác định số đã nộp
- Tính số còn phải nộp/hoặc được hoàn.

**Biết rằng:**

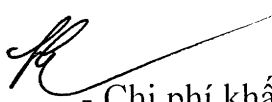
- + Chuyên gia Thanh Sơn đăng ký và thực tế đang nuôi dưỡng 02 cha/mẹ già yếu trên 70 tuổi, không có thu nhập và 03 con nhỏ đang đi học và không có thu nhập. Thủ tục giấy tờ khai giảm trừ gia cảnh đầy đủ theo quy định.
- + Tỷ lệ thu nhập trên doanh thu hoạt động thuê nhà do cấp có thẩm quyền quy định là 40% trên doanh thu.
- + Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); đối với người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng/người (19,2 triệu đồng/người/năm).
- + Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công như sau:

| Bậc thuế | Phần thu nhập<br>tính thuế/năm<br>(triệu đồng) | Phần thu nhập<br>tính thuế/tháng<br>(triệu đồng) | Thuế suất<br>(%) |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1        | Đến 60                                         | Đến 5                                            | 5                |
| 2        | Trên 60 đến 120                                | Trên 5 đến 10                                    | 10               |
| 3        | Trên 120 đến 216                               | Trên 10 đến 18                                   | 15               |
| 4        | Trên 216 đến 384                               | Trên 18 đến 32                                   | 20               |
| 5        | Trên 384 đến 624                               | Trên 32 đến 52                                   | 25               |
| 6        | Trên 624 đến 960                               | Trên 52 đến 80                                   | 30               |
| 7        | Trên 960                                       | Trên 80                                          | 35               |

**Câu 5: (2 điểm)**

HPC là một doanh nghiệp tư nhân thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm. Hoạt động của công ty ghi trong giấy phép kinh doanh là sản xuất đồ nhựa gia dụng. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Số liệu báo cáo trong năm tính thuế của công ty như sau:

1. Doanh thu bán hàng chưa thuế giá trị gia tăng là 32.000 triệu đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là 15.000 triệu đồng.
2. Tổng chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác định là 21.085 triệu đồng, trong đó:

- 
- Chi phí khấu hao xe ô tô 24 chỗ ngồi dùng để đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định: 10 triệu đồng.
  - Chi phí xây dựng nhà để xe của doanh nghiệp: 100 triệu đồng.
  - Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường đại học kinh tế X theo biên bản ghi nhớ giữa công ty và nhà trường: 200 triệu đồng.
  - Chi phí tiền lương thực tế chi trả theo bảng lương của doanh nghiệp là 5.000 triệu đồng, trong đó, tiền lương trả cho chủ doanh nghiệp là 1.000 triệu đồng.
  - Chi hỗ trợ cho công nhân của doanh nghiệp bị tai nạn: 50 triệu đồng.
  - Chi trả lãi vay vốn dung cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là 5.940 triệu đồng, trong đó: trả cho ngân hàng ABB: 5.400 triệu đồng với mức lãi suất 14%/năm; trả cho các cá nhân trong doanh nghiệp: 540 triệu đồng với lãi suất 18%/năm. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay là: 9%/năm.
  - Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng giao dịch cho phía đối tác: 200 triệu đồng.
  - Chi phí quảng cáo, tiếp khách, giao dịch...: 6.000 triệu đồng, trong đó: chi phí nghiên cứu thị trường: 1.000 triệu đồng, chi quảng cáo trên truyền hình: 1.500 triệu đồng, chi phí giao dịch: 500 triệu đồng, chi hoa hồng cho các đại lý bán đúng giá của doanh nghiệp: 500 triệu đồng.

### 3. Các khoản thu nhập khác:

- Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài là 4.200 triệu đồng. Khoản thu nhập này nhận được sau khi đã nộp thuế thu nhập công ty ở nước ngoài với mức thuế suất 30%. Quốc gia này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.
- Thu nhập từ tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng cung cấp nguyên liệu: 1.500 triệu đồng.

### **Yêu cầu:**

Căn cứ vào quy định về pháp luật thuế TNDN hiện hành, hãy xác định và chỉ rõ cách xác định thu nhập chịu thuế và số thuế TNDN công ty HPC phải nộp trong năm tính thuế nêu trên. Biết rằng;

- Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 25% và không thuộc diện được miễn giảm thuế.
- Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là: 190 triệu đồng.
- Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định.
- Các khoản chi có hóa đơn, chứng từ hợp lệ hợp pháp.
- Tất cả các khoản chi ngoài các khoản chi phí nêu trên đều được xác định là chi phí được trừ theo quy định của pháp luật hiện hành.